AVIS JURIDIQUE

sur l'incidence des facteurs de corruption et des influences politiques sur les actes internationaux du Bureau du Procureur général dans le cadre des poursuites pénales visant Oleksandr Boguslayev

1. Informations générales sur les poursuites pénales

Le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Parquet spécialisé anticorruption (SAP) mènent actuellement une enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale n° 52026000000000295, au titre de l'opération spéciale désignée « Carthage ».

L'opération « Carthage » concerne le démantèlement d'une organisation criminelle structurée au sein même du Bureau du Procureur général d'Ukraine (ci-après « OGP »). Selon la thèse des enquêteurs, cette organisation percevait de manière systématique des avantages indus (pots-de-vin) de la part de centres d'appels frauduleux (« call-centers ») en contrepartie de la garantie de non-intervention dans leurs activités illicites, et procédait au blanchiment des fonds d'origine criminelle ainsi générés.

Selon la thèse des enquêteurs, au milieu de l'année 2025, Serhiy Kropyva a constitué et pris la tête de cette organisation criminelle. Il exerçait alors les fonctions de chef adjoint du Département de la coopération internationale du Bureau du Procureur général d'Ukraine.

D'après les éléments de l'instruction, l'organisation criminelle intégrait des agents publics et des personnes issues du cercle d'influence proche de Kropyva.

Ses membres percevaient régulièrement des avantages indus en échange de l'abstention délibérée de toute mesure visant à réprimer l'activité de ces centres d'appels, lesquels détournaient frauduleusement des fonds appartenant notamment à des ressortissants d'États européens.

Ils ont en outre procédé au blanchiment des biens et capitaux issus de ces infractions. Le montant total du blanchiment établi par l'instruction excède 89,9 millions de hryvnias (UAH).

Les agissements des personnes mises en cause ont été qualifiés au titre des dispositions suivantes :

- Article 255 du Code pénal d'Ukraine — constitution et direction d'une organisation criminelle, participation à une telle organisation ;
- Article 209 du Code pénal d'Ukraine — blanchiment de biens d'origine criminelle.

À ce jour, une notification formelle des soupçons (mise en cause préliminaire) a été signifiée aux personnes suivantes :

(1) Serhiy Kropyva — chef adjoint du Département de la coopération internationale du Bureau du Procureur général d'Ukraine. Selon la thèse des enquêteurs, organisateur et dirigeant de l'organisation criminelle.

Le 6 septembre 2026, la Haute Cour anticorruption d'Ukraine (HACC / VAKS) a ordonné à son encontre une mesure de sûreté sous la forme d'un placement en détention provisoire avec fixation d'une caution alternative de 120 millions de hryvnias.

(2) Yelyzaveta Ivakhnenko — concubine de Kropyva ; mise en cause pour blanchiment de capitaux.

Le 7 septembre 2026, la Haute Cour anticorruption a ordonné son placement en détention provisoire avec fixation d'une caution alternative de 20 millions de hryvnias.

(3) Serhiy Kutsiy — chauffeur de Kropyva ; mis en cause pour blanchiment de capitaux.

Le 7 septembre 2026, la Haute Cour anticorruption a ordonné son placement en détention provisoire avec fixation d'une caution alternative de 3 millions de hryvnias.

(4) Oleksandr Didych — avocat, personne de confiance de Kropyva ; mis en cause pour blanchiment de capitaux.

Le 8 septembre 2026, la Haute Cour anticorruption a ordonné son placement en détention provisoire avec fixation d'une caution alternative de 15 millions de hryvnias.

2. Direction du Bureau du Procureur général et autres hauts responsables figurant dans les pièces de l'enquête

Outre les personnes ayant reçu notification des soupçons, les dossiers d'enquête du NABU et de la SAP font apparaître l'implication de plusieurs hauts responsables de la hiérarchie du Bureau du Procureur général d'Ukraine.

À ce jour, aucune information n'est disponible concernant la notification de soupçons aux personnes ci-après.

(1) Ruslan Kravchenko — Procureur général d'Ukraine.

Le 21 juin 2025, Ruslan Kravchenko a été nommé Procureur général d'Ukraine par le Président Volodymyr Zelensky.

D'après la thèse des enquêteurs, les relations privilégiées entretenues par Kropyva avec Kravchenko constituaient l'une des sources majeures de son influence effective au sein de l'OGP. Le procureur en charge du dossier a expressément qualifié la position de Kropyva comme étant placée « sous le protectorat du Procureur général ».

Dans une conversation enregistrée par le NABU directement entre Kropyva et Kravchenko, Kropyva s'adresse à ce dernier en employant conjointement le patronyme respectueux « Andriïovytch » et le terme « chef » :

« Oui, Andriïovytch. Oui, chef. Mais non, tout va bien. Non, personne ne m'embête. Qui oserait m'embêter ? Vous êtes derrière moi. Tout le monde le sait bien. »

Dans d'autres conversations, Kropyva faisait expressément état de la faculté d'intervention du « chef » pour infléchir ou dicter les décisions des cadres de l'OGP :

« En principe, tout se passera comme nous le voulons. Si quelque chose ne leur convient pas, alors le chef dira lui-même ce qu'il en est, et ce sera fait exactement comme nous en avons besoin. »

Les pièces de la procédure contiennent également des constatations relatives à des liens personnels étroits unissant Kropyva et Kravchenko, excédant très largement le strict cadre de relations professionnelles de service.

En particulier, Kropyva organisait et supervisait directement des travaux de rénovation et d'aménagement dans la maison particulière où résidait Kravchenko :

Kropyva : « Chef, où faut-il aller, qu'est-ce qu'il faut sauver, dites-moi ? »
Kravchenko : « Et regarde, il faudra installer un groupe électrogène à gaz, retirer l'autre. Quelque chose comme 30 ou 50 kilowatts. »
Kropyva : « Chef, c'est compris, je planifie tout. Tout sera fait. »

De surcroît, Kropyva prenait personnellement en charge des questions d'ordre privé intéressant la famille de Kravchenko — formalités d'obtention d'un visa pour les États-Unis d'Amérique au profit de son épouse, achat d'un ordinateur portable, organisation de déplacements aériens vers l'Espagne, réservations hôtelières et réservation d'un restaurant à Madrid.

Ainsi, les pièces réunies établissent la réalité de liens personnels constants dans le cadre desquels Kropyva exécutait des missions privées pour Kravchenko, tout en se prévalant de son appui inconditionnel pour faire prévaloir ses intérêts au sein de l'OGP.

Le 5 septembre 2026, le NABU a exécuté des perquisitions dans les locaux professionnels utilisés par le Procureur général.

Le 7 septembre 2026, Kravchenko a présenté sa démission, tout en contestant toute participation à des activités illicites.

Le 14 septembre 2026, le Président d'Ukraine a suspendu Kravchenko de ses fonctions de Procureur général. Le 15 septembre 2026, la Verkhovna Rada d'Ukraine a donné son accord à sa révocation, à la suite de quoi le Président d'Ukraine a signé le décret de révocation le jour même.

À la suite de son éviction, Kravchenko a déclaré publiquement qu'il s'était abstenu de signer la notification des soupçons visant le directeur du NABU, Semen Kryvonos, précisément sous la pression directe du Président de l'Ukraine.

Par conséquent, le Procureur général a lui-même publiquement dénoncé des pressions directes émanant de la présidence de la République sur l'exercice de ses compétences procédurales propres.

(2) Mariya Vdovichenko — première adjointe du Procureur général.

Elle apparaît dans les retranscriptions sous l'appellation « Mariya Serguiïivna ». Kropyva organisait avec elle et avec d'autres dirigeants de l'OGP des réunions destinées à coordonner leurs initiatives communes.

Le 5 septembre 2026, des mesures d'instruction (perquisitions) ont également été conduites au sein du bureau de Mme Vdovichenko.

Lors de cette perquisition, une montre Rolex a été découverte. Les enquêteurs soutiennent que cette montre lui avait été offerte par Kropyva à l'occasion de son anniversaire. Le 8 septembre 2026, Vdovichenko a déposé sa démission et a été démise de ses fonctions au sein du ministère public.

(3) Maksym Krym — adjoint du Procureur général.

Il est également cité dans les pièces du NABU à l'occasion d'échanges portant sur les démarches à entreprendre avec la direction de l'OGP :

« Mon frère, j'ai appelé pour ce qu'il faudra pour Mariya Sergueïevna. Mariya Sergueïevna, Krym, toi, moi et Ashot. On se retrouve chez MS. On va bien caler toute cette histoire. Parce que je me suis engueulé avec tout le monde. On va se voir. »

(4) Aydin Khudiyev et Ashot Gevorkyan — directeurs de directions centrales de l'OGP.

Aydin Khudiyev dirigeait la Direction chargée d'assurer l'exercice des prérogatives du Procureur général dans les poursuites pénales.

Ashot Gevorkyan dirigeait le Département de contrôle du respect des lois par les organes de lutte contre la criminalité organisée.

Leurs noms sont relevés dans les écoutes à propos de la modification de la répartition interne des compétences au sein de l'OGP et de la prise de contrôle des procédures pénales dans le domaine cybernétique. Dans l'un des enregistrements, Kropyva déclarait :

« Ils sont en train de négocier là-bas avec le chef au sujet de l'arrêté 309 : ce sera un dispositif hybride, toute la matière cyber, toute l'histoire cybernétique est à nous, toutes les régions sur le cyber et sur ces opérations traitent avec nous. »

Khudiyev interagissait également directement avec Kropyva sur les questions d'exécution des actes d'enquête visant les centres d'appels.

Ainsi, les pièces réunies objectivent des ramifications de corruption au plus haut sommet du Bureau du Procureur général. Les missions d'ordre privé, les protections accordées, les gratifications somptueuses, les perquisitions et les démissions en cascade révèlent des risques majeurs de corruption structurelle au sein de la hiérarchie du ministère public.

3. Circonstances établies lors des mesures d'enquête et de recherche secrètes

Dans le cadre de l'instruction préparatoire, le NABU a opéré pendant près d'un an des interceptions et enregistrements clandestins des conversations de Kropyva et de ses affiliés. Ces éléments démontrent l'emprise effective exercée par Kropyva sur les orientations de l'OGP et d'autres autorités répressives :

(1) Influence sur des secteurs d'activité de l'OGP et des forces de l'ordre.

L'enquête relève que le rayon d'action réel de Kropyva excédait très largement ses attributions statutaires.

Kropyva décrivait lui-même ses sphères d'influence en ces termes : « Le cyber, l'international, les technologies de l'information, tout est à nous, alors qu'y a-t-il besoin de discuter ? »

Dans un autre dialogue, Kropyva se targuait d'être en mesure « d'enfoncer tous les services répressifs et de faire absolument tout ce qu'[il] veut ».

(2) Instrumentalisation des capacités répressives dans l'intérêt de tiers affiliés.

- Kropyva se faisait communiquer les adresses physiques des centres d'appels et vérifiait s'ils se trouvaient sous sa tutelle. Dans la négative, la planification « d'interventions » d'enquête était arrêtée. Lors d'un échange avec Bohdan Boyko (président du club de football « Kharkiv »), Kropyva demandait la communication d'adresses : « Sur qui n'est-on pas encore passés au rouleau compresseur KamAZ ? ». Dans plusieurs cas, ces dialogues ont été suivis de perquisitions effectives aux adresses ciblées.
- Le 19 mars 2026, à la suite d'échanges avec des officiers du Département des enquêtes stratégiques de la Police nationale, Kropyva a affirmé à Boyko qu'« il n'y a rien au fichier des recherches », et que, dans la région concernée, « tout est mis sur hold (en suspens) ».

(3) Instrumentalisation de l'appareil répressif pour régler des différends strictement personnels.

Un épisode a concerné un débiteur auquel Ivakhnenko avait prêté des fonds personnels. Kropyva est intervenu auprès du chef de la cyberpolice de la région d'Odessa pour solliciter des mesures d'intimidation à l'encontre de cette personne.

Ont ensuite été envisagés : le dépôt d'une plainte pénale, la délivrance d'un acte de mise en cause, la radiation de son exemption de mobilisation militaire, son incorporation dans les forces armées et la saisie de l'intégralité de ses biens.

Kropyva résumait l'objectif de ces représailles en ces termes : « le coincer et saisir tout ce qu'il possède ».

(4) Gestion discrétionnaire et détournée du mécanisme de l'entraide judiciaire internationale.

Le 5 mai 2026, lors d'un échange avec Boyko, Kropyva évoquait la nécessité de fabriquer un plaignant afin de déposer une « déclaration d'infraction » en Ukraine :

« ...Les Kazakhs ont appelé là-bas — ils sont prêts, genre, à éliminer ce mauvais type, mais ils veulent qu'on leur adresse une demande d'entraide judiciaire internationale. Si on trouve de

notre côté un type qui dépose une plainte ici — il faut juste réfléchir sur quoi, sur la base de publicités ou d'autre chose — alors on lance toute la machine. Réfléchis donc à qui pourrait signer. Oui, trouve un type. »

Ce dépôt de plainte de pure opportunité avait pour unique fin de fabriquer artificiellement un titre procédural permettant d'émettre une commission rogatoire internationale officielle à destination des autorités du Kazakhstan.

Ainsi, les surveillances du NABU attestent que Kropyva influençait arbitrairement les décisions de hauts magistrats du parquet et détournait la puissance publique pour servir des intérêts purement privés.

4. Compétences et organisation du Département de la coopération internationale du Bureau du Procureur général

Le Département de la coopération internationale est une direction autonome du Bureau du Procureur général, directement rattachée au Procureur général d'Ukraine.

Le 21 juin 2025, Ruslan Kravchenko en est devenu l'autorité hiérarchique directe lors de son accession aux fonctions de Procureur général.

Le Règlement intérieur du Département, approuvé par arrêté du Procureur général n° 198 du 22 août 2024, prévoit que le Département comprend un directeur et deux adjoints :

- (1) Un adjoint au directeur du Département ;
- (2) Un adjoint au directeur du Département — chef de la Direction de l'entraide judiciaire et des extraditions.

Cette Direction regroupait notamment le service de l'entraide judiciaire, le service des extraditions, et le service de la coopération internationale et de l'intégration européenne.

En 2024–2025, les fonctions d'adjointe au directeur du Département — chef de la Direction spécialisée étaient exercées par Iryna Didenko, directement responsable des dossiers d'entraide pénale et d'extradition.

À partir d'août 2025, Serhiy Kropyva a été nommé au poste de second adjoint au directeur du Département.

Toutefois, le Règlement intérieur organise formellement la suppléance réciproque des adjoints. Lors des absences d'Iryna Didenko, Kropyva assumait l'intérim de ses attributions et exerçait donc la direction effective de la Direction spécialisée de l'entraide et des extraditions.

Les attributions fondamentales du Département comprennent : (a) l'exercice des prérogatives d'autorité centrale de l'Ukraine en matière d'entraide judiciaire pénale et d'extradition, (b) l'instruction matérielle directe des demandes correspondantes, (c) la négociation et la conclusion des accords régissant les équipes communes d'enquête (ÉCI / JIT), (d) la coordination des échanges entre les parquets ukrainiens et les autorités judiciaires étrangères.

Il en résulte que le Département de la coopération internationale de l'OGP relevait de l'autorité directe de Ruslan Kravchenko. Bien que n'étant pas formellement le chef de la Direction technique, Kropyva considérait le volet international (« la coopération internationale ») comme relevant de sa zone d'emprise directe, tout en en exerçant la direction lors des périodes d'intérim.

5. Le volet international des poursuites pénales visant Oleksandr Boguslayev

Dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre d'Oleksandr Boguslayev, les instruments d'entraide pénale internationale ont été mis en œuvre de manière constante depuis 2023 :

- Le 29 décembre 2023, le procureur Mykola Stotskyi a signé une demande complémentaire d'entraide judiciaire internationale tendant à procéder à l'audition d'Oleksandr Boguslayev sur le territoire français ;
- Le 24 janvier 2024, un accord instituant une Équipe commune d'enquête (ÉCI / JIT) a été conclu entre l'Ukraine et la France, formation à laquelle s'est ultérieurement adjointe la Principauté de Monaco ;
- De février à juin 2024, Iryna Didenko (adjointe au directeur du Département) a transmis aux magistrats instructeurs les éléments communiqués par les autorités françaises au titre de l'entraide pénale — traductions d'actes d'enquête dressés dans le cadre de l'ÉCI et accord de création de l'équipe commune ;
- Le 25 avril 2025, le Bureau du Procureur général a émis à l'attention des autorités compétentes de Monaco une demande d'entraide tendant à la notification formelle à Oleksandr Boguslayev de l'acte de mise en cause (soupçons). Cette demande a été signée par le procureur Oleksandr Safaryan.

À la suite de l'interpellation d'Oleksandr Boguslayev à Monaco, la procédure pénale a fait l'objet d'une focalisation politique directe et publique de la part du Président d'Ukraine Volodymyr Zelensky. Dans son allocution télévisée du 2 mai 2025, le Chef de l'État a déclaré :

« Aujourd'hui, je tiens à remercier nos procureurs et les enquêteurs du Service de sécurité de l'Ukraine qui instruisent l'affaire du pillage des actifs de la société étatique ukrainienne « Motor Sich » et de la vente d'armements ukrainiens à la Russie. L'un des suspects a été appréhendé à Monaco. C'est un signal clair : ils ne parviendront pas à se soustraire à la justice à l'étranger. Tous devront rendre des comptes. J'ai expressément ordonné aux chefs des organes de répression d'accorder une vigilance toute particulière à ces affaires et à la traque des capitaux ukrainiens spoliés et dissimulés dans des juridictions offshore. C'est capital. »

Ainsi, les poursuites pénales visant Oleksandr Boguslayev ont été expressément placées sous l'attention politique directe et les injonctions du Président de l'Ukraine.

- Le 7 août 2025, le Bureau du Procureur général a transmis des réquisitions aux autorités compétentes de l'Autriche, de la France et de Monaco. Le contenu substantiel de ces requêtes a été refusé à la défense ;
- Le 8 mai 2026, le Bureau du Procureur général a transmis au ministère fédéral de la Justice d'Autriche une demande formelle d'extradition d'Oleksandr Boguslayev. Cette requête a été signée en personne par le Procureur général d'Ukraine Ruslan Kravchenko.

La transmission de la demande d'extradition a été assurée par le service des extraditions du Département de la coopération internationale de l'OGP, la magistrate désignée en qualité de point de contact étant Iryna Samborska (procureure au sein dudit service).

Ainsi, le Département de la coopération internationale de l'OGP est intervenu de façon transversale dans l'intégralité des phases de coopération judiciaire internationale déployées à l'encontre d'Oleksandr Boguslayev : commissions rogatoires internationales, direction de l'Équipe commune d'enquête et procédure d'extradition.

6. Conclusions

- (1) Les éléments de l'enquête témoignent de l'existence, au sein de la direction du Bureau du Procureur général, d'un système de gestion informelle présentant des indices de liens de corruption. Le Procureur général Ruslan Kravchenko donnait à Serhiy Kropyva des instructions tant professionnelles que personnelles et l'utilisait comme personne de confiance ;
- (2) Ce mécanisme d'influence ne se cantonnait pas aux seules relations entre Kravchenko et Kropyva. Les dossiers mettent en cause la Première adjointe du

Procureur général, Mariya Vdovichenko, récipiendaire de gratifications de luxe de la part de Kropyva. Des perquisitions ont été exécutées dans les cabinets de Kravchenko et de Vdovichenko, consécutivement auxquelles ils ont tous deux dû quitter leurs fonctions ;

- (3) Les moyens du Bureau du Procureur général et des autres organes chargés de l'application de la loi étaient utilisés en mode manuel pour régler des questions personnelles — pressions sur des personnes, mise en recherche, initiation de mesures procédurales, saisie de biens ;
- (4) Ce mode d'action corrompu s'étendait au domaine de la coopération judiciaire internationale. Kropyva est personnellement intervenu pour monter de toutes pièces des fondements procéduraux artificiels afin d'émettre des commissions rogatoires internationales au profit de personnes affiliées ;
- (5) Le Département de la coopération internationale était placé sous la hiérarchie directe du Procureur général. Kropyva siégeait à sa direction et soumettait le volet international à son emprise de fait ;
- (6) Ruslan Kravchenko a été institué Procureur général par le Président Volodymyr Zelensky. Or, les poursuites pénales visant Oleksandr Boguslayev étaient directement investies par la volonté politique publique du Chef de l'État ;
- (7) Après sa démission, Kravchenko a publiquement déclaré avoir subi des pressions du Président lors de l'adoption par lui d'une décision procédurale concrète. Ainsi, l'ancien Procureur général a lui-même déclaré l'existence d'une influence directe du Président sur l'exercice par lui de ses pouvoirs procéduraux ;
- (8) Les décisions internationales concernant Oleksandr Boguslayev ont été prises par cette même direction du Bureau du Procureur général et par l'intermédiaire de ce même Département. La demande d'extradition d'Oleksandr Boguslayev a été personnellement signée par Kravchenko.

Le faisceau convergent de ces constatations démontre l'existence d'une gouvernance corrompue et dévoyée à la tête du Bureau du Procureur général. Le Procureur général se trouvait sous une influence politique extérieure directe lors de l'exercice de ses compétences procédurales, singulièrement de la part de la Présidence d'Ukraine.

Les poursuites pénales diligentées contre Oleksandr Boguslayev ont été conduites sous la pression politique constante du Chef de l'État et de ses injonctions aux organes répressifs.

Les actes judiciaires internationaux dans ce dossier ont été arrêtés par cette hiérarchie même de l'OGP et par le truchement d'un Département soumis à l'emprise avérée de Kropyva.

Cela jette un doute sérieux sur l'indépendance et l'objectivité des actes internationaux du Bureau du Procureur général à l'égard d'Oleksandr Boguslayev.

Le 21 septembre 2026

Associé de l'Association d'avocats « VB Partners »,
Avocat

Serhiy BOYKO
[Empreinte du sceau professionnel d'avocat :
*« Ukraine * Barreau de l'oblast de Tchernihiv *
*Avocat Boyko Serhiy Hryhorovytch *
Numéro d'identification 3311112219 »]
/Signature/